



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 rabia II 1428 – 8 mai 2007

150^{ème} année

N° 37

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur	1484
Nomination de conseillers membres au conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie	1484
Maintien en activité dans le secteur public	1484
Arrêté du Premier ministre du 4 mai 2007, portant délégation de signature.....	1484
Arrêté du Président du conseil économique et social du 30 avril 2007, portant délégation de signature	1484
Nomination de deux membres à la commission des livres coraniques	1485

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2007-1046 du 7 mai 2007, relatif à la dissolution du conseil municipal de Zaghouan du gouvernorat de Zaghouan et à la désignation d'une délégation spéciale.....	1485
Nomination d'un inspecteur général adjoint	1485
Nomination de directeurs	1485
Nomination d'un sous-directeur	1485
Nomination d'un inspecteur	1485
Nomination de secrétaires généraux de commune	1486

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2007-1054 du 2 mai 2007, portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant le projet « Soutien à l'intégration sociale des personnes handicapées ».	1486
--	------

Ministère des Finances	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1486
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2007-1057 du 2 mai 2007, portant ratification de la convention de création de la société internationale islamique de financement du commerce.....	1486
Maintien en activité dans le secteur public	1486
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2007-1059 du 2 mai 2007, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain sise à la délégation de Siliana Nord, gouvernorat de Siliana, nécessaire à la construction d'un gératoire au niveau de la route nationale n° 4 Siliana-Jama.	1487
Décret n° 2007-1060 du 2 mai 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Tala, Feriana et Sbeitla).	1487
Décret n° 2007-1061 du 30 avril 2007, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ettamara du gouvernorat de Médenine (concernant la terre collective dite Argue El Guelta).	1488
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination de chefs de service	1489
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 30 avril 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans deux périmètres publics irrigués de deux délégations aux gouvernorats de Nabeul et Le Kef.	1489
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Maintien en activité dans le secteur public	1490
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Attribution de l'ordre national du mérite	1490
Maintien en activité dans le secteur public	1490
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation la valeur et le montant global de la prime de contribution aux frais de stockage de la poudre de lait produite à partir du lait frais local pendant la période de haute lactation pour l'année 2007.	1490
Arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation du stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2007.	1491
Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation de la prime de soutien du prix de vente de la poudre de lait fabriquée à partir du lait frais produit localement pour l'année 2007.	1491
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation du montant la prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentré de tomate, de la quantité totale du concentré de tomate qui bénéficiera de la prime de stockage et de la durée du stockage pour la campagne 2005-2006.	1491
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2007-1068 du 2 mai 2007, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de La Goulette (gouvernorat de Tunis).....	1492
Maintien en activité dans le secteur public	1492
Ministère du Transport	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1493
Ministère des Technologies de la Communication	
Décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007, modifiant et complétant le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001 fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes.	1493
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de la sécurité informatique	1494

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de certification électronique	1494
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications	1494
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un directeur	1494
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2007-1073 du 2 mai 2007, portant classement de certains centres en centres spécialisés.....	1494
Nomination d'un sous-directeur	1495
Maintien en activité dans le secteur public	1495
Arrêtés du ministre de la santé publique du 4 mai 2007, portant délégation du droit de signature.	1495
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 4 mai 2007, portant délégation de signature.....	1498
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 2 mai 2007, portant approbation de la convention sectorielle des cliniques privées conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et la chambre syndicale nationale des cliniques privées.	1499
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal.....	1520
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement.	1520
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement.	1520
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire.....	1521
Arrêté du Ministre de l'Education et de la Formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire, au grade de professeur d'enseignement artistique et au grade de professeur d'enseignement secondaire technique.	1521
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller éducatif principal.....	1521
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif,	1522
Arrêté du Ministre de l'Education et de la Formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant conseiller principal.....	1522
Arrêté du Ministre de l'Education et de la Formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal.	1522
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant conseiller.....	1523
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de directeurs d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie « A » ...	1523
Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1523
Nomination d'un directeur de bibliothèque	1523
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1523
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 mai 2007, portant annulation des concours externes et internes.	1524

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1043 du 4 mai 2007.

Monsieur Salah Layouni, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur à la direction générale des réformes et perspectives administratives au Premier ministère.

Par décret n° 2007-1044 du 2 mai 2007.

Est nommé conseiller membre du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie pour une période de trois ans à partir du 6 avril 2007, Monsieur Mabrouk Al Bahri, en raison de son expérience professionnelle dans les secteurs économique et financier en remplacement de Monsieur Ezzeddine Ben Mustapha.

Est renouvelé pour une période de trois ans, à compter du 6 avril 2007, le mandat des conseillers membres du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie :

- Monsieur Ridha Tuiti, en raison des hautes fonctions qu'il exerce dans le secteur public,
- Messieurs Néji Mehiri, Hédi Jilani et Mohamed Bousbia, en raison de leurs expérience professionnelle dans les secteurs économique et financier.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1045 du 2 mai 2007.

Monsieur Abdelmalek Lahmadi, conseiller à la cour des comptes chargé des fonctions de commissaire général du gouvernement, est maintenu en activité pour une deuxième année à compter du 1^{er} juin 2007.

Arrêté du Premier ministre du 4 mai 2007, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle quelle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, modifié par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 18,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 2007-591 du 26 mars 2007, portant nomination de Monsieur Abdesslem Chaâbane secrétaire général de la cour des comptes.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée n° 72-87 du 27 décembre 1972, Monsieur Abdesslem Chaâbane, secrétaire général de la cour des comptes, est habilité à signer, par délégation du Premier ministre, tous les actes concernant l'ordonnancement des recettes et des dépenses de la section II relative à la cour des comptes du budget du conseil d'Etat.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 26 mars 2007 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du président du conseil économique et social du 30 avril 2007, portant délégation de signature.

Le président du conseil économique et social,

Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au conseil économique et social, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-2027 du 4 septembre 2002, portant nomination de monsieur Mohamed Belghith en qualité de secrétaire général au conseil économique et social,

Vu le décret n° 2006-543 du 1er mars 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil économique et social,

Vu le décret n° 2007-586 du 26 mars 2007, portant nomination du président du conseil économique et social.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions des articles 7 et 9 du décret susvisé n° 2006-543 du 1er mars 2006, monsieur Mohamed Belghith, administrateur général et secrétaire général au conseil économique et social, est habilité à signer, par délégation du président du conseil économique et social, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 26 mars 2007 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2007.

*Le président du conseil
économique et social*
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 2 mai 2007.

Conformément à l'article premier du décret n° 88-1962 du 6 décembre 1988, Messieurs Mohamed Dellai et Abderrahman Hafiane sont nommés membres de la commission des livres coraniques en remplacement de Messieurs Mohamed Habib Nafti et Brahim Hadfi.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2007-1046 du 7 mai 2007, relatif à la dissolution du conseil municipal de Zaghouan du gouvernorat de Zaghouan et à la désignation d'une délégation spéciale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment ses article 11 et 12,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 161,

Vu le décret du 18 mars 1890, portant création de la commune de Zaghouan,

Vu le rapport qui reflète la détérioration de la situation au sein du conseil municipal en raison de l'absence de son président, et l'impossibilité de tenir ses sessions ordinaires, ce qui a influé négativement sur l'action municipale.

Décète :

Article premier. - Est dissous, le conseil municipal de Zaghouan, du gouvernorat de Zaghouan et il est mis fin à ses fonctions dès la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2. - Une délégation spéciale est désignée pour gérer les affaires de la municipalité ; Elle a les mêmes fonctions et prérogatives que le conseil municipal et comprend :

- Le délégué de Zaghouan : président,
- Monsieur Ridha Ameer : membre,
- Monsieur Salah Eddine El Hdhili : membre,
- Monsieur Anis Ben Sliman : membre,
- Madame Noura Abbes : membre,
- Monsieur Abdelbasset Touiri : membre,
- Madame Olfa Touil : membre.

Art. 3. - Le Ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1047 du 4 mai 2007.

Monsieur Ezzeddine Yazidi, administrateur, est chargé des fonctions d'inspecteur général adjoint à l'inspection générale du ministère de l'intérieur et du développement local avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2007-1048 du 4 mai 2007.

Monsieur Jamel Benzarti, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur technique à la commune de Bizerte.

Par décret n° 2007-1049 du 4 mai 2007.

Monsieur Slim M'rabet, médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire, est chargé des fonctions de directeur de la propreté et de l'environnement à la commune de Bizerte.

Par décret n° 2007-1050 du 4 mai 2007.

Madame Narjess Karoui épouse Ben Othman, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'aménagement à la direction technique à la commune de Bizerte.

Par décret n° 2007-1051 du 4 mai 2007.

Monsieur Mourad Ben Ali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale du ministère de l'intérieur et du développement local avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2007-1052 du 4 mai 2007.

Monsieur Hassen Jouablia, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Metlaoui.

Par décret n° 2007-1053 du 4 mai 2007.

Monsieur Amine Ben Amor, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Tekelsa.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2007-1054 du 2 mai 2007, portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant le projet « Soutien à l'intégration sociale des personnes handicapées ».

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant le projet « soutien à l'intégration sociale des personnes handicapées », conclu à Tunis le 5 octobre 2006.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant le projet « soutien à l'intégration sociale des personnes handicapées », conclu à Tunis le 5 octobre 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

DEROGATION

Par décret n° 2007-1055 du 2 mai 2007.

Il est accordé à Monsieur Kamel Ben Youssef, directeur première classe à la société tunisienne de banque et chargé actuellement de la fonction de président-directeur général de la société immobilière de l'avenue, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an à compter du 1^{er} juin 2007.

Par décret n° 2007-1056 du 2 mai 2007.

Il est accordé à Monsieur Ridha Mzah, directeur première classe à la société tunisienne de banque et chargé actuellement de la fonction de président-directeur général de la société Sousse Centre, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an à compter du 11 avril 2007.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2007-1057 du 2 mai 2007, portant ratification de la convention de création de la société internationale islamique de financement du commerce.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-16 du 12 mars 2007, portant approbation de la convention de création de la société internationale islamique de financement du commerce, signée au nom de la République Tunisienne le 30 mai 2006 au Koweït,

Vu la convention de création de la société internationale islamique de financement du commerce, signée au nom de la République Tunisienne le 30 mai 2006 au Koweït.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de création de la société internationale islamique de financement du commerce, signée au nom de la République Tunisienne le 30 mai 2006 au Koweït.

Art. 2. - Lors du dépôt des instruments de ratification, la République Tunisienne déposera, en même temps, la déclaration annexée à la loi portant approbation de ladite convention.

Art. 3. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1058 du 2 mai 2007.

Madame Saloua Ben Zaghrou, économiste en chef à l'institut d'économie quantitative, est maintenue en activité dans le secteur public pour une deuxième période d'une année à compter du 1^{er} mai 2007.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2007-1059 du 2 mai 2007, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain sise à la délégation de Siliana Nord, gouvernorat de Siliana, nécessaire à la construction d'un gératoire au niveau de la route nationale n° 4 Siliana-Jama.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Siliana,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public routier, pour être mise à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une parcelle de terrain sise à la délégation de Siliana Nord, gouvernorat de Siliana, nécessaire à la construction d'un gératoire au niveau de la route nationale n° 4 Siliana-Jama, entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Nom du propriétaire
10 (partie) conforme à la parcelle n° 11 du plan du titre foncier n° 4013 Siliana	4013 Siliana	27 a 17 ca	08 a 87 ca	Hatem Ben Kacem Ben Mahmoud El M'rabet

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1060 du 2 mai 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Tala, Feriana et Sbeïtla).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 1965-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 1992-46 du 4 mai 1992, par la loi

n° 1997-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine en date des 28 novembre et 4 décembre 2006 et 12, 17 et 19 février 2007.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Tala, Feriana et Sbeïtla), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Echafaï Délégation de Tala	298773	30892
2	Sans nom	Secteur d'Echafaï Délégation de Tala	98037	32357
3	Sans nom	Secteur de la cité Essourour Délégation de Sbeïtla	9316	34263
4	Sans nom	Secteur de Bouchebka Délégation de Feriana	250536	35256
5	Sans nom	Secteurs de Guaraât Ennaâm et Hannachi Délégation de Feriana	3013040	35313
6	Sans nom	Secteur de la cité Essourour Délégation de Sbeïtla	8609	35614
7	Sans nom	Secteur de la cité Essourour Délégation de Sbeïtla	209	35615
8	Sans nom	Secteur d'El Garaâ El Hamra Délégation de Sbeïtla	2802223	35661

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1061 du 30 avril 2007, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ettamara du gouvernorat de Médenine (concernant la terre collective dite Argue El Guelta).

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ettamara à la délégation de Médenine Nord en date du 17 avril 2003, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Argue El Guelta, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Médenine Nord le 25 juin 2003, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Médenine les 4, 11 mars, 15 juillet, 16 décembre 2004, 13 janvier, 3 février et 23 avril 2005 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 1er mars 2007.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ettamara à la délégation de Médenine Nord, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Argue El Guelta et qui sont consignées dans son procès-verbal en date de 17 avril 2003, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Médenine Nord le 25 juin 2003, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Médenine les 4, 11 mars, 15 juillet, 16 décembre 2004, 13 janvier, 3 février et 23 avril 2005 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 1er mars 2007, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2007.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1062 du 30 avril 2007.

Monsieur Mahmoud Fouzai, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2007-1063 du 30 avril 2007.

Monsieur Mahamed Baccar Eldjebbi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2007-1064 du 30 avril 2007.

Monsieur Sassi Messaoudi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 30 avril 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued Abid extension de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2007-238 du 5 février 2007, portant extension du périmètre public irrigué d'Oued Abid de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Oued Abid

extension de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul, créé par le décret n° 2007-238 du 5 février 2007 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 30 avril 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Jabra de la délégation de Kalâa El Khésba, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2007-241 du 5 février 2007, portant création du périmètre public irrigué de Jabra de la délégation de Kalâa El Khésba, au gouvernorat du Kef.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Jabra de la délégation de Kalâa El Khésba, au gouvernorat du Kef, créé par le décret n° 2007-241 du 5 février 2007 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1065 du 2 mai 2007.

Monsieur Mohamed Saied, chef de département central à l'agence nationale de protection de l'environnement, est maintenu en activité dans le secteur public pour une deuxième année à compter du 1^{er} juillet 2007.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2007-1066 du 28 avril 2007.

L'Ordre national du mérite, officier, au titre du secteur de l'industrie et du commerce est attribué à mesdames et messieurs dont les noms suivent :

Officier : MM & Mmes :

Moncef Barcou,

Joseph Roger Bismuth,

Zohra Idriss Bécher,

Mohamed Ben Sedrine,

El Adel Ben Ammar,

Belhassen Trabelsi,

Slaheddine Chaâbane,

Kamel Belkahia,

Habib Miled,

Ali Ben Ali,

Adel Kassab,

Abdelwaheb Ben Ayed,

Alya Bellil,

Abdelwaheb Chaâbane,

Mohamed Moncef Ben H'mida,

Giovanni Favaro, Groupe Benetton de confection,

Jean Luc Dipaola Galloni, Groupe Valéo de fabrication de câbles électriques,

Michael Boesl, Groupe Draxelmaier de fabrication de câbles électriques,

Jean Paul Bechat, Groupe SAGEM de fabrication de composants électroniques et de promotion des logiciels,

UWE Lamann, Groupe LEONO de fabrication de câbles électriques,

Julien Dimech, groupe « Baxter » Bieffe Medital Manufacturing de fabrication d'équipements médicaux,

Van de Velde Harman, groupe « V.D.V » Tunisie de confection,

Jacques Brrebi, Président-directeur général de la société « Téléperformance ».

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1067 du 2 mai 2007.

Monsieur Larbi Youssef, cadre à l'agence de promotion de l'industrie, est maintenu en activité dans le secteur public pour une année à compter du 1^{er} juin 2007.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation la valeur et le montant global de la prime de contribution aux frais de stockage de la poudre de lait produite à partir du lait frais local pendant la période de haute lactation pour l'année 2007.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 2007-244 du 5 février 2007, portant institution d'une prime au titre de la contribution aux frais de stockage de la poudre de lait produite à partir du lait frais local pendant la période de haute lactation et fixant les modalités de son octroi et notamment son article premier.

Arrêtent :

Article premier. - La valeur de la prime de contribution aux frais de stockage de la poudre de lait pour l'année 2007 est fixée à 200 millimes par mois et par kilogramme de poudre de lait produite à partir du lait frais local pendant la période de haute lactation allant du 1^{er} mars au 31 août 2007 et stockée au cours de cette période et ce, dans la limite d'un montant global de cette prime de 700 mille dinars.

Art.2.-Le montant global de la prime de stockage est supporté par le fonds de développement de la compétitivité industrielle et le fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche à parts égales.

Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Le ministre de l'agriculture

et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du 30 avril 2007, portant fixation du stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2007.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant institution d'un stock de régulation de lait frais stérilisé tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-1696 du 6 juin 2005 et notamment son article premier (nouveau).

Arrêtent :

Article premier.- Le stock de régulation du lait frais stérilisé est fixé à 35 millions de litres pour l'année 2007. La période de haute lactation s'étalera pour la même année du 1er mars au 31 août 2007.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation de la prime de soutien du prix de vente de la poudre de lait fabriquée à partir du lait frais produit localement pour l'année 2007.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 2001-2708 du 13 novembre 2001, portant institution d'une prime au titre du soutien du prix de vente de la poudre de lait produite localement et fixant les modalités de son octroi et notamment ses articles 2 et 5.

Arrêtent :

Article premier.- La valeur de la prime de soutien du prix de vente de la poudre de lait pour l'année 2007 est fixée à 750 millimes par kilogramme de poudre de lait vendu par les centrales laitières concernées qui l'ont fabriquée à partir du lait frais local pendant la période de haute lactation allant du 1er mars au 31 août 2007.

Art. 2. - Le montant global de la prime de soutien est supporté par le fonds de développement de la compétitivité industrielle et le fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche à parts égales.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 30 avril 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation du montant la prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentré de tomate, de la quantité totale du concentré de tomate qui bénéficiera de la prime de stockage et de la durée du stockage pour la campagne 2005-2006.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 2006-1739 du 5 juin 2006, portant institution d'une prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentré de tomate produit localement et fixant les modalités de son octroi et notamment son article premier.

Arrêtent :

Article premier.- Le montant de la prime au titre de la contribution aux frais de stockage du concentré de tomate produit localement est fixé, pour la campagne 2005-2006, à 10 millimes par mois par kilogramme net du concentré de tomate. La quantité du concentré de tomate qui bénéficiera de la prime de stockage est fixée à 19 mille tonnes. Ladite prime est servie pour une période de 3 mois.

Art. 2. - Le montant global de la prime est supporté par le fonds de développement de la compétitivité industrielle et le fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche à parts égales.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Le ministre de l'agriculture

et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

**Décret n° 2007-1068 du 2 mai 2007, portant
approbation de la révision du plan
d'aménagement urbain de la commune de La
Goulette (gouvernorat de Tunis).**

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu le décret du 10 juin 1884, portant création de la commune de La Goulette,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel que complété par le décret n° 92 - 248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-465 du 27 mars 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-1133 du 30 mai 2000, portant déclassement d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 95-1496 du 19 août 1995, portant révision du plan d'aménagement de La Goulette (gouvernorat de Tunis),

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu les délibérations du conseil municipal de la Goulette réuni le 30 mai 2006,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de La Goulette annexé au présent décret.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 95-1496 du 19 août 1995.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1069 du 2 mai 2007.

Monsieur Hafedh El Haj Salem, architecte général à l'agence foncière d'habitation, est maintenu en activité dans le secteur public pour une nouvelle année à compter du 1^{er} juillet 2007.

DEROGATION

Par décret n° 2007-1070 du 2 mai 2007.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Mokhtar Rachdi, chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général de la marine marchande au ministère du transport, une dérogation pour exercer dans le secteur public, pendant une année à compter du 1^{er} juin 2007.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007, modifiant et complétant le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001 fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de la défense nationale et des technologies de la communication,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation du commerce distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiées et complétées et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et son article 9,

Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des affaires étrangères, des finances et du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 du décret susvisé n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 13 (paragraphe deux nouveau) : L'utilisation de tout autre moyen de cryptage de la deuxième catégorie à travers les réseaux des télécommunications est interdite tant qu'une copie des éléments de décryptage de ce moyen n'a pas été déposée auprès de l'agence nationale de la certification électronique contre reçu de dépôt. En cas d'impossibilité de dépôt de cette copie des éléments de décryptage pour des raisons techniques relatives au moyen de cryptage, le titulaire du moyen de cryptage doit obtenir au préalable une autorisation d'utilisation de l'agence nationale de la certification électronique.

Art. 2. - Il est ajouté aux dispositions du décret susvisé n° 2001-2727 du 20 novembre 2001 les articles 13 (bis), 13 (ter) et 13 (quater) ainsi libellés :

Article 13 (bis) : Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'autorisation prévue au paragraphe deux de l'article 13 du présent décret, doit déposer une demande en l'objet auprès de l'agence nationale de la certification électronique contre reçu de dépôt qui contient les documents suivants :

- un imprimé fourni par l'agence nationale de la certification électronique dûment rempli et signé par le demandeur,

- une copie de la carte d'identité nationale de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,

- un bulletin n° 3 de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,

- une description des caractéristiques techniques du moyen de cryptage,

- un manuel d'utilisation et de programmation,

- une description détaillée de la nature des services à exécuter par le moyen de cryptage,

- une copie du certificat d'homologation du moyen de cryptage.

L'agence nationale de la certification électronique est tenue de préserver la confidentialité des données contenues dans les documents constituant le dossier de l'autorisation qui lui est fourni.

Article 13 (ter) : L'agence nationale de la certification électronique se charge de répondre le demandeur dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception des documents prévus ci-dessus et de la production de tous les renseignements demandés, soit par la délivrance de l'autorisation soit par le refus. En cas de refus, le dossier est restitué à son titulaire.

L'autorisation est délivrée après avis d'une commission technique créée auprès de l'agence nationale de la certification électronique, composée des représentants du ministère de l'intérieur et du développement local, du ministère de la défense nationale, du ministère des technologies de la communication et de l'agence nationale de la certification électronique.

Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre des technologies de la communication sur proposition des ministères concernés et de l'agence nationale de la certification électronique.

Article 13 (quater) : L'autorisation est octroyée à titre personnel et ne peut, en aucune manière, être transférée aux tiers.

Il est interdit au titulaire de l'autorisation d'apporter des modifications au moyen de cryptage.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense nationale, le ministre des technologies de la communication, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 mai 2007.

Monsieur Lotfi Allani est nommé membre représentant le ministère des technologies de la communication au conseil d'entreprise de l'agence nationale de la sécurité informatique, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Abida.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 mai 2007.

Monsieur Adel Gaâloul est nommé membre représentant le ministère des technologies de la communication au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique, et ce, en remplacement de Monsieur Maledh Marrakchi.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 mai 2007.

Monsieur Sami Ghazali est nommé membre représentant le ministère des technologies de la communication au conseil d'entreprise de l'agence nationale de certification électronique, et ce, en remplacement de Monsieur Abdelhak Kharaz.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 mai 2007.

Madame Lamia Cheffeï Sghair est nommée membre représentant le ministère des technologies de la communication au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Abida.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

NOMINATION

Par décret n° 2007-1072 du 7 mai 2007.

Monsieur Ounis Lotfi, conseiller culturel, est chargé des fonctions de directeur de la formation et du recyclage auprès du cabinet du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2007-1073 du 2 mai 2007, portant classement de certains centres en centres spécialisés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 22 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés,

Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse tel que modifié par le décret n° 2006-404 du 3 février 2006,

Vu le décret n° 2006-3174 du 30 novembre 2006, fixant les normes et les conditions de création et d'exploitation des centres de thalassothérapie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - En plus des centres d'hémodialyse et des centres de thalassothérapie, sont classés parmi les centres spécialisés, les centres suivants :

- les centres de rééducation et de réhabilitation fonctionnelles placés sous la responsabilité des médecins spécialistes en médecine physique,

- les centres d'exploration et de traitement ophtalmologiques par des méthodes non invasives,

- les centres dermatologiques de traitement par des méthodes physiques,

- les centres d'exploration fonctionnelle non invasive notamment dans les domaines de la pneumologie, de la cardiologie, de la neurologie, de la gastro-entérologie, de l'oto-rhino-laryngologie, de l'urologie et de la gynécologie-obstétrique,

- les centres de médecine sportive.

Art. 2. - A l'exception des centres d'hémodialyse et des centres de thalassothérapie, l'exploitation des centres spécialisés prévus à l'article premier du présent décret est soumise au régime du cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 3. - Peuvent être pratiqués aux centres spécialisés mentionnés à l'article premier du présent décret, tous les actes entrant dans le cadre de leur activité, à l'exception de ceux nécessitant une anesthésie générale.

L'hospitalisation dans les centres spécialisés est interdite.

Art. 4. - Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-1074 du 2 mai 2007.

Le docteur Thouraya Annabi épouse Attia, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de contrôle sanitaire des produits alimentaires et des eaux à l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1075 du 2 mai 2007.

Monsieur Chedli Baccouche, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juin 2007.

Par décret n° 2007-1076 du 2 mai 2007.

Le docteur Amor Gannouni, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « Fattouma Bourguiba » de Monastir, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juin 2007.

Par décret n° 2007-1077 du 2 mai 2007.

Le docteur Mohamed Jarray, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Farhat Hached de Sousse, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juin 2007.

Par décret n° 2007-1078 du 2 mai 2007.

Le docteur Mohamed Moncef Jammoussi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « Aziza Othmana » de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juin 2007.

Par décret n° 2007-1079 du 2 mai 2007.

Le docteur Mohamed Rachid Lakhoua, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juillet 2007.

Par décret n° 2007-1080 du 2 mai 2007.

Le docteur Mohamed Béchir Halayem, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Razi de la Manouba, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juillet 2007.

Par décret n° 2007-1081 du 2 mai 2007.

Monsieur Abderraouf Hajri, médecin spécialiste de la santé publique à l'hôpital Razi de la Manouba, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juin 2007.

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2000-1936 du 4 septembre 2000, portant nomination de Monsieur Zouhaier Fekih directeur régional de la santé publique de l'Ariana.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1^{er} du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Zouhaier Fekih, directeur régional de la santé publique de l'Ariana, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles

conférées par décret et la position sous les drapeaux,

- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Monsieur Zouhaier Fekih est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» placés sous son autorité et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-439 du 9 février 2006, portant nomination de Monsieur Jalel Kacem directeur régional de la santé publique de Manouba.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Jalel Kacem, directeur régional de la santé publique de Manouba, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Monsieur Jalel Kacem est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» placés sous son autorité et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-3347 du 19 décembre 2002, portant nomination de Monsieur Mohamed Taoufik Rachdi, directeur régional de la santé publique de Ben Arous.

Arrête :

Article Premier : Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Mohamed Taoufik Rachdi, directeur régional de la santé publique de Ben Arous, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Taoufik Rachdi est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» placés sous son autorité et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-2770 du 28 octobre 2006, portant nomination du docteur Ahmed Marzouki directeur régional de la santé publique de Béja.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au docteur Ahmed Marzouki, directeur régional de la santé publique de Béja, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Le docteur Ahmed Marzouki est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B » placés sous son autorité et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-2773 du 28 octobre 2006, portant nomination du docteur Mohamed Mensi, directeur régional de la santé publique de Bizerte.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au docteur Mohamed Mensi, directeur régional de la santé publique de Bizerte, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence,

Art. 2. - Le docteur Mohamed Mensi est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B » placés sous son autorité et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-438 du 9 février 2006, portant nomination de Monsieur Abdelhamid Kodia directeur régional de la santé publique de Jendouba.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Abdelhamid Kodia, directeur régional de la santé publique de Jendouba, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Monsieur Abdelhamid Kodia est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B » placés sous son autorité, et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-1343 du 6 juillet 2002, portant nomination de Monsieur Mohamed Nejib Chouchen directeur régional de la santé publique de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Mohamed Nejib Chouchen, directeur régional de la santé publique de Nabeul, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Nejib Chouchen est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» placés sous son autorité, et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 4 mai 2007, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2005-2218 du 17 août 2005, portant nomination de Monsieur Ali Chaouch ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2007-421 du 28 février 2007, chargeant Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi, inspecteur en chef du travail, des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi, inspecteur en chef du travail, chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 28 février 2007 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 4 mai 2007, portant approbation de la convention sectorielle des cliniques privées conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et la chambre syndicale nationale des cliniques privées.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie et notamment son article 12,

Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacités, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1082 du 14 mai 2001,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés,

Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse,

Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant détermination de l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins et notamment ses articles 4 et 11,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 22 février 2006, portant approbation de la convention cadre régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance et les prestataires de soins de libre pratique.

Arrête :

Article premier. - Sont approuvées la convention sectorielle des cliniques privées et ses annexes ci-jointes, annexées au présent arrêté, concluent entre la caisse nationale d'assurance maladie et la chambre syndicale nationale des cliniques privées en date du 29 mars 2007.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2007.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE CONVENTION SECTORIELLE DES CLINIQUES PRIVEES

**La Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
désignée dans ce qui suit par le terme « caisse »,
représentée par son Président Directeur Général ;**

d'une part

**La Chambre Syndicale Nationale des Cliniques Privées,
représentée par son Président ;**

d'autre part

Compte tenu de la place prioritaire et de l'importance de la santé en tant que facteur majeur de bien être du citoyen ;

Compte tenu de la convergence des vues sur les objectifs de la réforme d'assurance maladie notamment en matière d'accessibilité aux services de santé, d'équité et d'égalité devant la maladie, de transparence des rapports entre les parties prenantes et de respect des équilibres économiques globaux ;

Renouvelant leur adhésion aux principes de la réforme d'assurance maladie tels que définis par le Conseil Ministériel Restreint du 16 février 1996 et concrétisés par la loi 2004-71 du 2 Août 2004 instituant un régime d'assurance maladie ;

Considérant l'amélioration continue de la qualité des soins dispensés aux assurés et à leurs ayants droit comme étant l'un des principaux objectifs de l'assurance maladie ;

Considérant qu'un système de financement viable constitue un élément essentiel dans la réalisation des objectifs de santé et la consolidation des acquis en la matière ;

Conscients que l'impératif d'équilibre financier de la CNAM et la nécessité de rationaliser les dépenses exigent la mise en œuvre d'un système basé sur l'option de maîtrise médicalisée axée principalement sur la coordination des soins et la rationalisation des prescriptions des médicaments et des soins secondaires dans le cadre du respect des « références médicales consensuelles » ;

S'accordant sur l'importance de la place qu'occupent les établissements sanitaires privés en tant que dispensateurs de soins et leur rôle dans la protection sanitaire des bénéficiaires du régime d'assurance maladie ainsi que dans la promotion de la qualité des soins et la rationalisation des dépenses ;

Se référant à la loi 2004-71 du 2 Août 2004, à ses textes d'application et aux différents autres textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation et la déontologie des professions de santé ainsi qu'à la convention cadre conclue le 4 février 2006 entre la caisse et les organisations représentatives des différentes catégories des fournisseurs de soins ;

Concrétisant leur volonté de bâtir des relations basées sur un partenariat conscient et responsable ;

Les parties signataires s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à contribuer activement à la réalisation des objectifs nationaux en matière d'assurance maladie notamment ceux relatifs à la qualité des soins et à leur coût et à servir les bénéficiaires et leur fournir les prestations que leur confère le régime d'assurance maladie dans les meilleures conditions possibles tout en veillant au respect de l'équité et conviennent des termes de la présente convention dont la teneur suit :

Titre I : DEFINITIONS

Aux fins d'application de la présente convention, il est entendu par les expressions suivantes ce qui suit :

Affections Prises en Charge Intégralement (APCI) : Affections chroniques et/ou nécessitant des soins lourds et coûteux telles que fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé publique.

Accès aux soins : L'accès aux soins implique le pouvoir pour l'usager d'accéder aux soins que son état nécessite et l'obligation pour les acteurs de la santé d'assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

Accord préalable : Procédure qui conditionne la couverture par la caisse de certains soins, médicaments ou appareillages par l'obtention de son accord préalablement à leur dispensation.

La liste des prestations soumises à l'accord préalable est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique.

Assuré social : Toute personne, en activité ou titulaire d'une pension, couverte par l'un des régimes de sécurité sociale relevant du champ d'application du régime de l'assurance maladie.

Bénéficiaire : Toute personne qui remplit les conditions de bénéfice des prestations de soins au titre du régime de l'assurance maladie ; il peut s'agir de l'assuré social lui-même ou de l'un de ses ayants droit.

Centre de référence : Centre régional ou local de la caisse désigné par la clinique conventionnée dans sa demande d'adhésion repris sur la notification d'adhésion qui lui est adressée par la caisse; la clinique s'y réfère dans ses relations avec la caisse et notamment pour lui adresser ses factures.

Contenu du régime de base, panier de soins : Liste réglementaire limitative des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments et des appareillages dont les frais sont remboursés ou pris en charge par l'Assurance Maladie sur la base d'un tarif et/ou d'une cotation prédéterminés. Le contenu du régime de base est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique.

Continuité des soins : Processus qui consiste à éviter toute rupture dans le suivi du malade. Elle est assurée par la coordination entre les fournisseurs des soins ambulatoires et hospitaliers. C'est un facteur essentiel de qualité des soins.

Convention (sectorielle) : Contrat passé entre la CNAM et les représentants d'une profession de santé du secteur libéral. Ce contrat fixe les obligations de chacune des parties et notamment les honoraires que peut percevoir un soignant (médecin, médecin dentiste, etc.) pour ses actes (honoraires opposables ou conventionnels). Ces honoraires servent de base au calcul pour le remboursement de l'assuré ou le paiement du fournisseur de soins conventionné.

La convention fixe les droits et obligations des parties contractantes notamment en matière de qualité des soins et de maîtrise des dépenses, et détermine les modalités de paiement et de règlement des litiges. Après sa signature, la convention est soumise à l'approbation du Ministre chargé de la sécurité sociale et publiée au journal officiel de la république tunisienne par arrêté dudit Ministre.

Décision de prise en charge : Accord donné par la caisse en vue de procéder au règlement d'un assuré ou d'un fournisseur au titre de certains soins dès lors que la personne remplit les conditions médicales et administratives requises.

Demande d'accord préalable : Imprimé destiné au contrôle médical que le praticien doit remplir pour certains actes, médicaments ou appareillages ; le malade l'adresse la caisse nationale d'assurance maladie, qui doit y répondre dans les délais fixés par la réglementation. Certaines demandes d'accord préalable sont spécifiques à certaines prestations.

Dossier santé : Support mis à la disposition du bénéficiaire et destiné à comporter un relevé des notes inscrites par le médecin consulté ainsi que les comptes rendus des bilans et des explorations qui lui ont été pratiqués. Il constitue un outil essentiel de la continuité des soins : il permet de suivre l'évolution d'une pathologie, de connaître les traitements successifs du patient et l'échange d'informations entre les différents soignants.

Etablissement sanitaire privé (clinique privée) conventionné : clinique privée ayant adhéré à la convention sectorielle des cliniques et devant à ce titre respecter ses obligations conventionnelles dont notamment celles concernant les tarifs forfaitaires.

Feuille de soins ou bulletin de soins : Support normalisé que tout fournisseur de soins conventionné doit remplir et délivrer au patient afin de lui permettre de percevoir les remboursements auxquels il peut prétendre.

Forfait global conventionnel (FGC) : tarif conventionnel établi d'un commun accord entre les parties concernées pour chaque type d'hospitalisation que la caisse est autorisée à prendre en charge dans les établissements sanitaires privés, et ce, indépendamment du tarif forfaitaire de responsabilité (voir définition TFR).

Honoraires conventionnels : Honoraires perçus par le professionnel de santé en contre partie des prestations de soins dispensées dans le cadre de l'assurance maladie ; ces honoraires sont établis par convention entre la caisse et le syndicat d'une profession de santé.

Hospitalisation classique (séjour hospitalier) : Désigne le séjour de 24 heures ou plus dans un établissement hospitalier ou une clinique. Elle inclut le séjour et les actes techniques dans les différents services de spécialités médicales, de chirurgie et d'Urgence. Elle comporte également les explorations, les actes complémentaires, les produits pharmaceutiques prévus par la nomenclature des médicaments en vigueur et toutes autres exigences médicales prévues par la réglementation et les conventions en vigueur.

Hospitalisation de jour : Prise en charge d'un malade dans un établissement sanitaire, qui, sans justifier une hospitalisation complète, nécessite des soins ou des examens ne pouvant être pratiqués en consultation externe. L'hospitalisation de jour couvre aussi bien les investigations pour le diagnostic d'une maladie que la pratique de bilans de surveillance, ainsi que les soins médicaux ou même chirurgicaux avec comme condition que cette activité nécessite moins de 24 heures d'hospitalisation.

Identifiant unique du bénéficiaire (ou matricule) : Numéro attribué par la caisse au bénéficiaire en vue de son identification. Son inscription par le professionnel conventionné sur les formulaires de l'assurance maladie est obligatoire pour deux raisons :

- Il constitue vis-à-vis de la caisse une preuve de la vérification de l'identité du malade par le professionnel de santé,
- Il constitue le principal moyen pour la caisse d'identifier l'assuré ou son ayant droit concerné par la prestation.

Lettre clé : Codage permettant d'identifier un acte médical et possédant une valeur exprimée en unité monétaire. Ce signe est porté par le professionnel de santé sur les feuilles de soins, suivi d'un coefficient valorisant l'acte pratiqué.

Nomenclature des actes médicaux : Liste réglementaire limitative des actes médicaux et paramédicaux affectés de leur cotation. Cette liste est fixée par arrêté du Ministre de la santé publique.

Ouverture des droits aux prestations : Période durant laquelle l'assuré social et ses ayants droit bénéficient des prestations prévues par l'assurance maladie.

Parcours de soins coordonné : Une modalité d'accès aux différents niveaux de soins dans le secteur privé qui repose sur le choix libre de l'assuré social de ce parcours. L'assuré social informe la caisse de son choix et de la désignation de son médecin traitant de famille acceptant lui-même cette formule. L'option d'un bénéficiaire pour ce parcours constitue un engagement tacite de sa part de ne recourir aux autres fournisseurs de soins que sur orientation de son médecin de famille. Sauf situations exceptionnelles fixées par la réglementation, les soins prodigués en dehors de ce parcours ne sont pas couverts.

Pharmacie externe (médicaments de la) : Médicaments non inclus dans la liste des médicaments pouvant être détenus dans les établissements sanitaires privés, fixée par arrêté du Ministre chargé de la santé publique.

Praticiens conseils : Praticiens (médecin, médecin dentiste et pharmacien conseils) exerçant au service du contrôle médical de la CNAM.

Prise en charge : Couverture par l'Assurance Maladie des frais de soins fournis au bénéficiaire sous forme de remboursement ou de paiement direct à l'établissement ou au professionnel de santé ayant dispensé ces soins.

Professionnel de santé : Tout soignant, exerçant dans le domaine médical (médecin libéral ou hospitalier, médecin dentiste), pharmaceutique ou paramédical (sage-femme, infirmier(e), kinésithérapeute, orthophoniste...) et tout professionnel participant aux soins (fournisseur d'appareillage, ambulancier...).

Professionnel de santé libéral : C'est le professionnel de santé qui n'est pas salarié. Il perçoit des honoraires et exerce pour son propre compte en cabinet "de ville" ou en clinique (par opposition au personnel hospitalier) : médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier (e), kinésithérapeute, orthophoniste...

Qualité des soins : La qualité des soins est définie par l'O.M.S. comme:

" Une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurent le meilleur résultat en terme de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction, en terme de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins".

Soins : Tout acte médical ou paramédical ainsi que tout bien de santé (médicaments, appareillages), réalisé ou dispensé par un professionnel de santé et concourant à la prévention, au traitement d'une maladie, à la prise en charge d'un handicap ou à des soins palliatifs.

Soins ambulatoires : Toutes les prestations de soins ne nécessitant pas d'hospitalisation y compris les consultations des différentes spécialités, les visites, les médicaments ainsi que les actes professionnels s'y rattachant.

Système de remboursement des frais : Modalité de prise en charge des frais de soins qui consiste au remboursement par la caisse au profit du bénéficiaire des frais qu'il a dû avancer au titre des prestations qui lui ont été fournies.

Tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) : tarif forfaitaire de rémunération de l'hospitalisation que la caisse est autorisée à prendre en charge.

Ticket modérateur : Quote-part des frais à la charge du bénéficiaire des prestations de soins, représentant la différence entre les montants des frais dus au titre des prestations de soins prodiguées conformément aux honoraires conventionnels et les montants pris en charge par le régime de base de l'assurance maladie.

Tiers payant : Modalité de prise en charge des frais de soins selon laquelle le patient ne paye au professionnel de santé que la part qui lui incombe au titre de sa participation aux frais de soins. Le reliquat est ainsi payé directement par la caisse au professionnel de santé.

Urgence : Toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n'est pas entreprise immédiatement. L'appréciation de l'urgence est instantanée et appartient autant à la victime qu'au soignant.

Titre II : champs d'application de la convention

Chapitre 1 : cliniques privées concernées

Article 1 : La présente convention fixe les principes et les règles régissant la relation entre la caisse et les cliniques monodisciplinaires et pluridisciplinaires (polycliniques) autorisées à dispenser des soins d'hospitalisation en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cliniques, spécifiées à l'alinéa premier, qui y adhèrent dans les conditions et conformément aux procédures citées dans le titre III.

Toutefois, la présente convention ne s'applique pas aux centres d'hémodialyse qui feront l'objet d'une convention spécifique.

Chapitre 2: Bénéficiaires concernés

Article 2 : Les dispositions de la présente convention concernent exclusivement les bénéficiaires munis d'un support délivré par la caisse autorisant l'accès aux soins dispensés par les cliniques conventionnées, dénommées ci-après « cliniques ».

Chapitre 3 : Prestations couvertes

Article 3 : La présente convention couvre toutes les prestations effectuées en hospitalisation conformément aux conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur notamment celle régissant le régime de base et dans la limite de la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique, précisant les types d'hospitalisation que la caisse est habilitée à prendre en charge dans les cliniques.

Article 4 : Dans les conditions prévues à l'article 3, la caisse prend en charge forfaitairement les frais de séjour et des soins au profit des bénéficiaires au titre de leur hospitalisation dans les cliniques.

Titre III : les conditions et les modalités d'adhésion

Article 5 : L'adhésion de la clinique à la présente convention vaut son acceptation des obligations qui lui incombent à ce titre et s'engage, de ce fait, à les respecter. L'adhésion permet en outre, à la clinique de bénéficier des droits qui en découlent.

Article 6 : Pour adhérer à la présente convention, la clinique est tenue de faire parvenir à la caisse, par dépôt direct ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier d'adhésion qui comporte notamment les pièces suivantes :

- Un formulaire d'adhésion à la présente convention dûment rempli et signé (modèle en annexe),
- une copie conforme de l'autorisation d'exploitation de la clinique, délivrée par le ministre chargé de la santé publique ou le cas échéant le certificat de dépôt du cahier des charges délivré par les services du ministère chargé de la santé publique,
- une copie de la carte d'identité nationale du directeur et le cas échéant du directeur technique de la clinique,
- une copie du statut juridique de la clinique.

Article 7 : La caisse informe le directeur de la clinique de la suite réservée à son dossier d'adhésion dans un délai ne dépassant pas les soixante jours qui suivent le jour de son dépôt et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Article 8 : La caisse adresse au directeur de la clinique ayant déposé un dossier complet, une notification d'adhésion mentionnant la dénomination de cette dernière, le code spécifique qu'elle devra utiliser dans ses relations conventionnelles, la date d'effet de l'adhésion à la convention ainsi que le « centre de référence ».

N'est considérée conventionnée que la clinique ayant reçu sa notification d'adhésion.

Article 9 : Dès la réception de la notification d'adhésion, le directeur de la clinique est tenu d'en informer le public en affichant à l'entrée de l'établissement la mention « clinique conventionnée avec la caisse nationale d'assurance maladie ».

Article 10 : Le directeur de la clinique est tenu d'informer la caisse de tout changement affectant son statut ou sa direction et de tout transfert d'adresse, extension ou transformation, et ce en lui adressant une copie du certificat de dépôt du cahier des charges.

En outre, en cas de cession ou transfert de propriété de la clinique, l'adhésion à la présente convention cesse son effet de plein droit ; elle est renouvelée dans les termes identiques à ceux de l'adhésion initiale sur présentation d'un nouveau dossier d'adhésion et dans les mêmes conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la présente convention.

Titre IV : Les règles liées à l'exercice conventionnel

Chapitre 1 : règles générales

Article 11 : Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent aux parties que dans le cas où le médecin (ou chirurgien) traitant ainsi que le laboratoire d'analyses médicales impliqués dans la prise en charge du bénéficiaire sont conventionnés à la caisse.

Section 1 : l'accès aux soins

Article 12 : Toute hospitalisation rentrant dans le cadre de la liste mentionnée à l'article 3, d'un bénéficiaire dans une clinique doit faire l'objet d'une demande d'accord préalable auprès de la caisse ; toutefois, en cas d'urgence et dans le respect des mêmes conditions, la clinique doit faire parvenir la demande d'accord préalable au centre de référence, dans le jour ouvrable qui suit le jour de l'admission du bénéficiaire en indiquant les circonstances dûment prouvées dans lesquelles il a été hospitalisé.

Article 13: Dans les conditions de l'article 12 et en cas d'accord, la caisse délivre au bénéficiaire une décision de prise en charge, en double exemplaire, mentionnant :

- l'identité et l'identifiant unique du bénéficiaire,
- le type d'hospitalisation objet de la prise en charge et son code,
- le montant forfaitaire de l'engagement de la caisse,
- la durée de validité de la prise en charge.

Article 14: Lors de l'hospitalisation d'un bénéficiaire dans une clinique, celle-ci doit vérifier notamment :

- son identité,
- la conformité et la validité de la décision de prise en charge.

La caisse est tenue de délivrer aux bénéficiaires un support d'accès aux soins permettant de les identifier.

Article 15: En l'absence d'une décision de prise en charge délivrée par la caisse, les frais d'hospitalisation d'un bénéficiaire sont exclusivement à sa charge et ne peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement ; ces mêmes dispositions s'appliquent à toute hospitalisation non incluse dans la liste mentionnée à l'article 3 de la présente convention.

Article 16: Les cliniques s'interdisent toute pratique de discrimination à l'encontre des bénéficiaires, tendant à privilégier la prise en charge de certaines catégories d'entre eux au détriment d'autres, notamment en fonction de leur état de santé.

Section 2 : la dispensation des prestations

Article 17 : Etant partenaires au processus de qualité et de maîtrise du coût des soins, la clinique et la caisse oeuvrent à la réalisation des objectifs fixés à ce titre par les instances consultatives conventionnelles ou réglementaires.

Article 18 : La clinique s'engage à garantir aux bénéficiaires les conditions d'hébergement et de dispensation des soins adéquates et conformes aux dispositions réglementaires qui les régissent.

Article 19: Les parties conviennent que le forfait global conventionnel (FGC) indiqué à l'article 21, couvre tous les soins pour lesquels l'hospitalisation a été indiquée, et ce, dans les conditions prévues par le présent titre et selon les modalités suivantes :

- 1- pour les interventions chirurgicales et médicales, le forfait global couvre, à compter de la date d'admission du bénéficiaire et durant la période post opératoire :
 - tous les frais de clinique incluant notamment l'hébergement, la salle d'opération, l'usage des équipements médicaux, les produits pharmaceutiques et consommables et tous les soins effectués par le personnel soignant de la clinique, excepté les explorations spécialisées y compris radiologiques et la pharmacie externe,
 - tous les frais des soins médicaux et chirurgicaux effectués par l'équipe médicale y compris l'anesthésie et la réanimation,
 - tous les frais d'analyses médicales.

La période post opératoire sera fixée pour chaque type d'hospitalisation dans l'avenant qui lui est réservé.

- 2- pour les hospitalisations sans intervention chirurgicale, le forfait global couvre :
 - tous les frais de clinique incluant notamment l'hébergement, l'usage des équipements médicaux, les produits pharmaceutiques et consommables et tous les soins effectués par le personnel soignant de la clinique, excepté les explorations spécialisées y compris radiologiques et la pharmacie externe,
 - tous les frais des soins effectués par l'équipe médicale y compris la réanimation,
 - tous les frais d'analyses médicales.

Article 20: Outre les prestations énumérées à l'article 19, le forfait global conventionnel peut couvrir selon les dispositions arrêtées, d'un commun accord, par l'avenant mentionné dans ce même article, les frais des prestations nécessitées par les complications liées à l'hospitalisation.

Section 3 : La rémunération des hospitalisations

Article 21: La rémunération, au titre d'une hospitalisation classique ou de jour, des prestations énumérées dans l'article 19 de la présente convention, est incluse dans la

rémunération forfaitaire globale conventionnelle de l'hospitalisation en question, désignée dans ce qui suit par Forfait Global Conventionnel (FGC).

Article 22: Dans les conditions de l'article 3 de la présente convention, la caisse prend en charge les frais d'hospitalisation du bénéficiaire dans la limite du Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR). Le reliquat par rapport au FGC est à la charge de l'assuré et, de ce fait, ne peut être réclamé à la caisse.

Article 23 : Le FGC de chaque type d'hospitalisation est fixé d'un commun accord entre la caisse et les syndicats respectifs des cliniques, des médecins et des laboratoires d'analyses médicales et fait l'objet d'un avenant à la présente convention. Les parties fixent en outre dans cet avenant la part à payer par la caisse à chacun des intervenants et ce, dans la limite d'une somme globale ne dépassant pas le TFR.

Article 24: La clinique n'est, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, autorisée à pratiquer, vis-à-vis des bénéficiaires, des tarifs ou des honoraires supérieurs au FGC. Tout dépassement dudit forfait est passible des mesures et sanctions prévues par la présente convention.

Article 25: Dans les conditions de l'article 24, les frais liés aux prestations « extras » mentionnées dans la liste annexée à la présente convention ne sont pas couverts par le FGC et sont de ce fait à la charge du bénéficiaire.

Article 26: Pour toute hospitalisation d'un bénéficiaire, la clinique adresse au centre de référence un dossier de facturation comportant :

- l'original de la décision de prise en charge délivrée par la caisse ;
- le compte rendu détaillé de l'hospitalisation (selon modèle fourni par la caisse) rédigé par le médecin ou le chirurgien traitant et adressé, sous pli confidentiel, au médecin conseil ;
- une facture établie par la clinique au nom de la caisse et mentionnant :
 - l'identifiant unique du bénéficiaire,
 - le nom et le prénom du bénéficiaire,
 - les dates et modes d'entrée et de sortie du bénéficiaire,
 - le code spécifique désignant le type d'hospitalisation
 - le numéro de référence de la décision de prise en charge ;
- une note d'honoraires forfaitaires relative aux soins médicaux et chirurgicaux effectués par l'équipe médicale y compris l'anesthésie et la réanimation, établie au nom de la caisse par le médecin ou le chirurgien traitant (selon modèle fourni par la caisse) ;
- une note d'honoraires forfaitaires établie au nom de la caisse par le laboratoire d'analyses médicales ayant réalisé les analyses au profit du bénéficiaire hospitalisé (selon modèle fourni par la caisse).

Les dossiers de facturation sont transmis directement au centre de référence par un bordereau indiquant pour chaque facture l'identifiant unique du bénéficiaire hospitalisé et la référence de la décision de prise en charge qui s'y rapporte.

Article 27: dans les situations d'exception où l'acte opératoire réalisé n'est pas conforme à l'acte ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge émise par la caisse en raison d'un redressement du diagnostic initial en per-opératoire, les parties procèdent sur avis du médecin conseil comme suit :

si l'acte réalisé correspond à un type d'hospitalisation inclus dans la liste des hospitalisations mentionnée à l'article 3 de la présente

convention, les parties procèdent au règlement selon les dispositions de l'avenant relatif à ce type d'hospitalisation ;
dans le cas contraire, la caisse supporte le dépassement éventuel du FGC selon les modalités précisées dans l'avenant relatif à l'acte objet de la prise en charge.

Article 28: La caisse procède au paiement de la clinique dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception du dossier de facturations et ce par virement bancaire ou postal au compte indiqué dans le dossier d'adhésion.

Article 29: Dans les 30 jours qui suivent la réception du dossier de facturation, la caisse adresse à la clinique concernée une lettre d'information précisant notamment le montant, la date et la référence du virement effectué à son profit ainsi qu'une note explicative des factures payées ou éventuellement contestées.

Section 2 : Les modes de transmission et d'échange des données

Article 30 : Les parties signataires se fixent pour objectif à réaliser au cours de l'application de la présente convention, la mise en place d'un système d'information permettant l'échange électronique des données entre la caisse et les cliniques.

Articles 31: Les conditions de mise en place et d'exploitation du système d'information prévu à l'article 30 ainsi que les obligations de chaque partie dans sa mise en œuvre seront fixées par avenant à la présente convention.

Chapitre 2 : dispositions particulières

Section unique : l'interruption de l'hospitalisation

Article 32: Quelle qu'en soit la cause, le directeur de la clinique est tenu d'informer le centre de référence de toute interruption de l'hospitalisation d'un bénéficiaire survenue avant la réalisation de l'acte principal diagnostic ou thérapeutique objet de la décision de prise en charge délivrée par la caisse et ce, dans le jour ouvrable qui suit sa sortie de la clinique.

Article 33: Les parties conviennent de la rémunération forfaitaire partielle de toute hospitalisation interrompue dans les conditions de l'article 34. Dans ce cas, la clinique s'interdit de facturer à la caisse ou à l'assuré la totalité de leurs parts respectives dans le FGC.

Toutefois, dans le cas où le bénéficiaire interrompt son hospitalisation contre l'avis médical, il en assume seul les frais conséquents.

Article 34: Dans les conditions de l'article 33, les parties conviennent de fixer dans l'avenant relatif à chaque type d'hospitalisation la part forfaitaire à payer par la caisse et par l'assuré en cas d'interruption de l'hospitalisation pour les motifs suivants :

- décès du bénéficiaire ;
- interruption pour raisons médicales ;
- transfert urgent pour raisons médicales dans un autre établissement sanitaire privé ou une structure sanitaire publique.

Titre V : Le contrôle médical

Article 35: Les parties signataires conviennent que le contrôle médical s'effectue sur la base des dispositions réglementaires, notamment celles relatives à la déontologie médicale, au contrôle médical et aux établissements sanitaires privés.

Article 36: Dans le respect des dispositions du décret 2005-3031 du 21 novembre 2005, le directeur et le directeur technique d'une clinique s'engagent à faciliter l'accès à l'établissement qu'ils dirigent, aux praticiens conseils et à leur fournir toute information et tout document qu'ils réclament et notamment le dossier médical.

Titre VI : le suivi de la relation conventionnelle et le règlement des litiges

Article 37: Conformément au décret n° 2005-3154 du 12 décembre 2005 relatif aux modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre les prestataires de soins et la caisse, cette dernière est habilitée à prendre, à l'encontre de la clinique qui ne respecte pas les dispositions de la présente convention, toutes les mesures de nature à conserver ses droits. Ces mesures varient selon la nature et la gravité de l'infraction commise comme indiqué dans l'article 38 de cette convention.

Chapitre 1 : Les prérogatives de la caisse

Article 38: La caisse peut prendre à l'encontre de la clinique faisant défaut à ses obligations conventionnelles l'une des mesures suivantes :

- le rappel à l'ordre par écrit indiquant le manquement de la clinique et invitant son directeur à le corriger.
- la suspension du paiement de la clinique dans la limite du coût de la prestation objet du litige.

En outre, la caisse peut saisir la commission sectorielle nationale et lui soumettre le manquement constaté en vue de prendre à l'égard de la clinique concernée toute mesure qu'elle juge nécessaire.

Article 39: Les décisions de suspension du paiement prises par la caisse sont immédiatement exécutoires.

Article 40: La caisse est tenue de notifier sa décision au directeur de la clinique, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours.

Chapitre 2 : Le droit de recours de la clinique

Article 41: En vue de favoriser la résolution amiable des litiges survenant entre les parties contractantes, le directeur de la clinique peut demander à la caisse par voie de requête le réexamen de la décision prise à son encontre ; dans le cas où la requête porte sur le non paiement total ou partiel de sa facture, le directeur de la clinique peut saisir la caisse dans un délai ne dépassant pas les 120 jours à compter de la date de réception du dossier de paiement par cette dernière.

Article 42: En outre, le directeur de la clinique qui se considère lésé par la décision prise à son encontre par la caisse, peut saisir la commission sectorielle nationale en vue de réexaminer la dite décision et ce par lettre recommandée adressée au nom de son président au Ministère chargé de la sécurité sociale.

Article 43: En sus du recours à la commission sectorielle nationale, les parties contractantes admettent la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par avenant à cette convention.

Titre VII : L'exercice conventionnel et les régimes complémentaires

Article 44 : Dans le but de permettre aux assurés de bénéficier de toute forme de couverture maladie complémentaire conforme à la réglementation en vigueur, les parties signataires s'engagent à étudier et envisager les mesures éventuelles qui pourraient être, à cet effet, fixées par avenant.

Titre VIII : Révision de la convention et procédures de renonciation

Chapitre 1 : Durée de la convention et procédures de sa révision

Article 45 : La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de la publication de l'arrêté de son approbation par le Ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est reconduite tacitement pour une période de même durée sauf dénonciation, au moins six mois avant sa date d'échéance par l'une des parties signataires.

La dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception destinée à l'autre partie dont une copie est adressée au Ministre chargé de la sécurité sociale pour information.

Article 46: En cas de non accord sur la reconduction de la convention pour la période énoncée à l'article 45, les parties conviennent de sa reconduction pour une période minimale d'une année à compter de sa date d'échéance.

Article 47: Les avenants fixant les forfaits conventionnels précisent en outre la périodicité et les critères de leur révision.

Chapitre 2 : Procédure de résiliation, de renonciation et de réadhésion à la convention

Section 1 : L'interdiction de l'exercice

Article 48: Toute sanction prononcée par une instance administrative ou juridictionnelle à l'encontre d'une clinique, portant fermeture temporaire ou définitive, entraîne systématiquement la suspension des engagements conventionnels de la caisse vis à vis de la clinique concernée et ce dans les mêmes conditions que celles de ladite sanction.

Section 2 : La renonciation et la réadhésion

Article 49: Toute clinique peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse, à renoncer à son conventionnement. La décision de renonciation prend effet le 91^{ème} jour à compter de la réception de la lettre par la caisse.

Article 50: La clinique qui a mis fin à son adhésion à la présente convention demeure responsable, vis à vis de la caisse et des bénéficiaires, de ses manquements conventionnels antérieurs même ceux révélés après cessation de l'adhésion. Dans ces conditions, les dispositions de la présente convention, notamment celles relatives au contentieux et au règlement des litiges, demeurent applicables à la clinique en question au titre de son exercice conventionnel antérieur.

En outre, vis-à-vis de la clinique qui a mis fin à son adhésion à la présente convention la caisse est tenue de respecter ses obligations conventionnelles et ce au titre de l'exercice conventionnel de la clinique concernée antérieur à sa cessation d'adhésion.

Article 51: Une clinique ayant demandé et mis fin à son adhésion ne peut adhérer de nouveau à la convention qu'après règlement des éventuels litiges associés à son exercice conventionnel antérieur et exécution des éventuelles sanctions prises à son encontre par la caisse ou par les instances conventionnelles ou juridictionnelles.

Tout en observant les dispositions de l'alinéa premier du présent article, l'adhésion après renonciation, ne peut être faite qu'après une année au moins de la date d'effet de la renonciation et obéit aux mêmes règles de l'adhésion initiale.

Fait à Tunis, le 29 mars 2007

**Le Président Directeur Général
de la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie**

Naceur GHARBI

**Le Président de la Chambre
Syndicale Nationale
des Cliniques Privées**

Boubaker ZAKHAMA

LES ANNEXES

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للتأمين على المرض

مطلب انخراط في الاتفاقية القطاعية

مصلحة خاصة

إني الممضي أسفله:

الاسم:
اللقب:
اللقب قبل الزواج (البنات):

صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم:

--	--	--	--	--	--	--	--

بعد الإطلاع على الاتفاقية القطاعية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة.....،

وبوصفي مدير مصلحة:

☐ متعددة الاختصاصات ☐ ذات الاختصاص الواحد

العنوان:
المدينة:
الترقيم البريدي:

--	--	--	--

الهاتف:
الفاكس:
العنوان الإلكتروني:

أطلب انخراط المصلحة بالاتفاقية القطاعية المذكورة وألتزم باحترام ما جاء بها من مقتضيات.
* المركز المرجع:

..... في.....

الختم والإمضاء

الوثائق المطلوبة:

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمدير المصلحة والمدير الطبي.
- نسخة من الصبغة القانونية للمصلحة.
- نسخة من الترخيص في استغلال مصلحة خاصة أو نسخة من شهادة إيداع كراس شروط لدى مصالح وزارة الصحة العمومية.
- كشف في الهوية البنكية أو البريدية (RIP-RIB).

* الرجاء اختيار المركز المحلي أو الجهوي المرجع (centre de référence) الذي ترغب المصلحة في اللجوء إليه في كل معاملاتها مع الصندوق .

LA LISTE DES EXTRAS

- Supplément pour chambre individuelle.
- Accompagnant.
- Télévision.
- Consommation téléphonique.
- Repas supplémentaires en dehors du petit déjeuner, déjeuner et dîner.
- Boissons.
- Enregistrement par vidéo de l'acte opératoire.
- Frais liés à l'enterrement des corps et des membres.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Vu l'arrêté du 23 novembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation le 30 juillet 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal, et ce, dans la limite de quinze (15) postes.

Art. 2.- La liste des candidatures sera close le 30 juin 2007.

Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004,

Vu l'arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 23 septembre 2004.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation le 30 juillet 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement, et ce, dans la limite de 800 postes.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 30 juin 2007.

Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004,

Vu l'arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 23 septembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 30 juillet 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement, et ce, dans la limite de 370 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 30 juin 2007.

Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 23 septembre 2004.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation, le 30 juillet 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, et ce, dans la limite de 2100 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 30 juin 2007.

Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire, au grade de professeur d'enseignement artistique et au grade de professeur d'enseignement secondaire technique.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire général, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 23 septembre 2004,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement artistique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 23 septembre 2004,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 23 septembre 2004.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation le 30 juillet 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire, au grade de professeur de l'enseignement artistique et au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique, et ce, dans la limite de 700 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 30 juin 2007.

Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller éducatif principal.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1762 du 1er août 2001, portant statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005,

Vu l'arrêté du 11 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller éducatif principal.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 25 juin 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller éducatif principal, et ce, dans la limite de 40 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 25 mai 2007.
Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1762 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005,

Vu l'arrêté du 11 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation, le 25 juin 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif, et ce, dans la limite de 70 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 25 mai 2007.
Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant conseiller principal.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant conseiller principal.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation, le 25 juin 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant conseiller principal, et ce, dans la limite de 80 postes.

Art. 2.- La liste des candidatures sera close le 25 mai 2007.

Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 11 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation, le 25 juin 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal, et ce, dans la limite de 242 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 25 mai 2007.

Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant conseiller.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 11 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant conseiller.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation, le 25 juin 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant conseiller, et ce, dans la limite de 100 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 25 mai 2007.
Tunis, le 5 mai 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1082 du 2 mai 2007.

Monsieur Kamel Rajhi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant universitaire de la Manouba.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1083 du 2 mai 2007.

Madame Senda Tounsi, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire El Omrane Supérieur I.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1084 du 2 mai 2007.

Madame Fatma Dridi épouse Kalthoumi, professeur principal hors classe, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire de Hammam-Chott.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1085 du 2 mai 2007.

Monsieur Samir Zarai, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut de presse et des sciences de l'information.

Par décret n° 2007-1086 du 2 mai 2007.

Madame Aida Oued Khalifa épouse Snen, ingénieur principal, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Par décret n° 2007-1087 du 2 mai 2007.

Monsieur Hafedh Mufti, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques à Gafsa.

Par décret n° 2007-1088 du 2 mai 2007.

Monsieur Tarek Ben Achour, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1089 du 2 mai 2007.

Monsieur Mohamed Ouacherine, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Bizerte.

Par décret n° 2007-1090 du 2 mai 2007.

Monsieur Moez Bransi, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts et métiers de Gafsa.

Par décret n° 2007-1091 du 2 mai 2007.

Monsieur Abdessatar Merai, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut de biotechnologie de Béja.

Par décret n° 2007-1092 du 2 mai 2007.

Monsieur Soltan Trabelsi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 mai 2007, portant annulation des concours externes et internes.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoires,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 19 décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 7 décembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 19 décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 7 décembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 19 décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de chefs des travaux de laboratoire,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 19 décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal tel qu'il a été complété par l'arrêté du 7 décembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 19

décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 7 décembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 19 décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens en chefs tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 7 décembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 9 décembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 18 décembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de chefs des travaux de laboratoire,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens en chef,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 7 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 9 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique,

Vu l'arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 18 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Arrête :

Article unique. - Sont annulés les concours externes et internes suivants ouverts par les arrêtés du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences susvisés :

- concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues,

- concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes,

- concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux,

- concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens,

- concours externe sur épreuves pour le recrutement de chefs des travaux de laboratoire,

- concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux,

- concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens en chef,

- concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques,

- concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal,

- concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique.

Tunis, le 4 mai 2007.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi



Edition : 2006

ISBN : 9973-39-095-4

Nombre de pages : 448 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 10D, 000

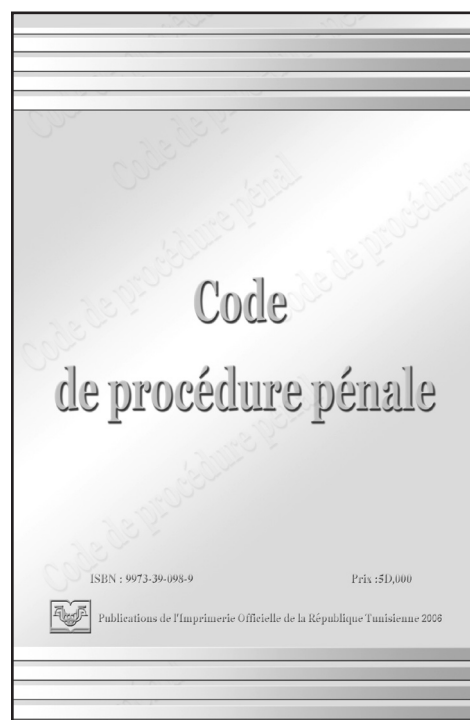
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

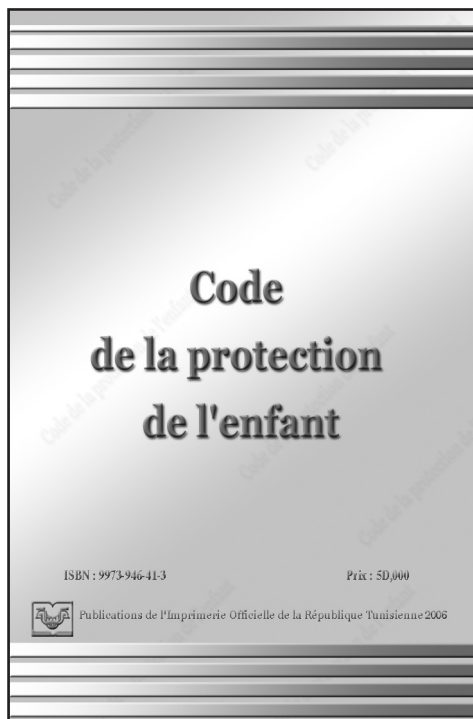


* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة



Edition : 2006

ISBN : 9973-946-41-3

Nombre de pages : 276 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

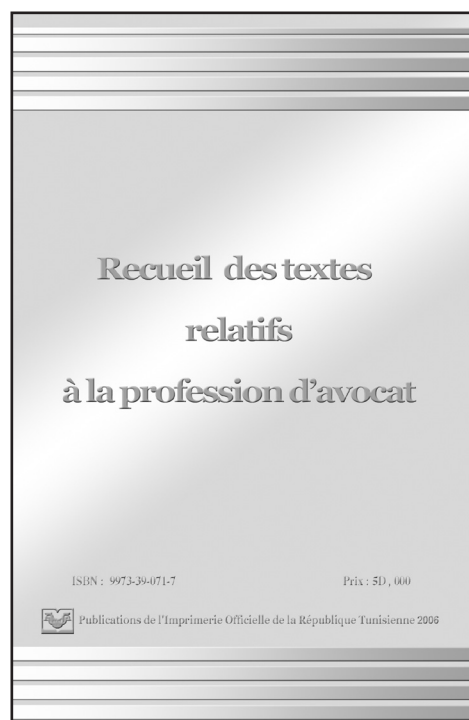
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-071-7

Nombre de pages : 176 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

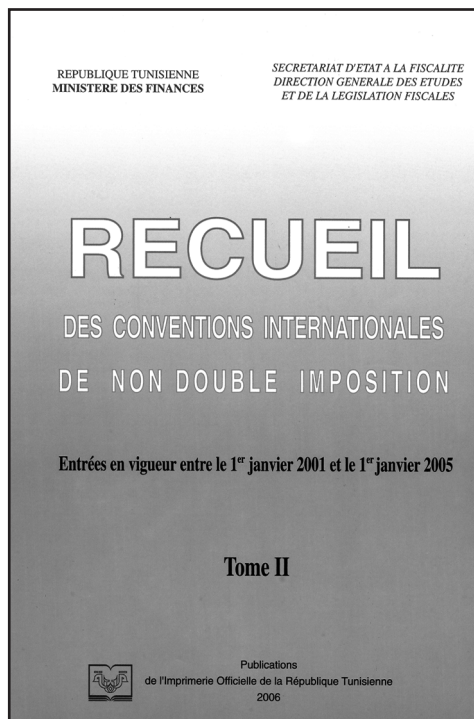


* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة



Edition : 2006

ISBN 9973-946-74-X

Nombre de pages : 168 (F)

Format : 21 x 29,7 cm

Prix : 10D, 000

منشورات : 2006

ردمك 9973-39-104-7
عدد الصفحات : 323 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الشنن : 7,000 د



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للشنن 200 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة